

فقه مقارنة الجزء الأول ملخص سريع

لا يغني عن مذاكرة الكتاب

اعداد محمود جمال

مفهوم الجناية وانواعها

الجناية لغة = الذنب

الجناية اصطلاحاً =

1 كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس وغيرها

2 كل فعل عدوان على نفس أو مال

أنواع الجنایات

1 جناية على النفس

2 جناية على ما دون النفس

3 جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه

الجريمة لغة = التعدي وتأتي بمعنى الجناية

الجريمة اصطلاحاً =

1 فعل ما نهى الله تعالى عنه، فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل مأمور به معاقب على تركه، بهذا التعريف تكون بعني المعصية أو الاثم

2 محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

العلاقة بين الجناية والجريمة هي علاقة عموم وخصوص فالجريمة اعم في الاصطلاح من الجناية

كل جناية جريمة وليست كل جريمة جناية

العقوبة لغة = المجازاة والمؤاخذة

العقوبة اصطلاحاً =

1 الألم الذي يلحق الإنسان مستحقاً على جناية

2 ألم بدني أو نفسي أو مالي ينزل بالمرء جزاء على ذنب ارتكبه ولإداء واجب امتنع عنه

الفرق بين العقاب والعقوبة

العقاب ما يلحق الإنسان في الآخرة

العقوبة ما يلحق الإنسان في الدنيا

بيان أنواع القتل

القتل لغة = فعل يحصل به زهوق الروح

القتل اصطلاحاً = فعل من العباد تزول به الحياة

اقسام القتل

في اعتبار قصد الجاني وعدمه أربعة أراء

الراي الأول

هو خمسة اقسام

1 القتل العمد

2 شبه العمد

3 القتل الخطاء

4 ما اجري مجري الخطاء

5 القتل بسبب

الراي الثاني

قسمين فقط

1 عمد

2 خطاء

الراي الثالث --- الراي الذي اختاره الكتاب

ثلاثة اقسام

1 عمد

2 شبه عمد

3 خطاء

الراي الرابع

اربعة اقسام

1 عمد

2 شبه عمد

3 خطاء

4 ما اجري مجري الخطاء

الحكم التكليفي للقتل

- 1 الوجوب - كقتل المرتد اذا لم يتب
- 2 الحرمة - كقتل المعصوم بغير الحق
- 3 الكراهة - كقتل الغازي قريبه الكافر اذا لم يسب الله تعالى او رسوله
- 4 الندب - كقتل الغازي قريبة الكافر اذا سب الله تعالى او رسوله
- 5 الاباحة - كقتل الامام للاسير الكافر

القتل العمد

تعريف القتل العمد =

تعريف أبو حنيفة - تعمد الضرب بسلاح او ما اجري مجري السلاح في تفريق الأجزاء

حكم القتل العمد =

هو من السبع الموبقات يترتب عليه استحاث العقاب في الدنيا والاخرة
بالقصاص والخلود في النار
واستدلو علي ذلك بالكتاب والسنة والاجماع

اركان القتل العمد

الركن لغة = احد الجوانب التي يستند اليها الشئ ويقوم بها
الركن اصطلاحا = ما لا يقوم الشئ الا به وداخل فيه

اركان القتل العمد

- 1 ان يكون القتل ادميا حيا
- 2 ان يكون معصوما
- 3 ان يكون القتل نتيجة لفعل الجاني
- 4 ان يقصد الجاني احداث الوفاة

شروط الركن الأول – ان يكون القتل ادميا حيا

- 1 ان يكون المعتدي عليه ادميا
- 2 تحقق حياة المعتدي عليه وقت الاعتداء

ما تقوم به العصمة

الراي الأول

تكون بالإسلام والأمان
يدخل تحت الأمان عقد الجزية والموادعة والهدنة
استدلو بالكتاب والسنة والمعقول

الراي الثاني

تكون بالاقامة في دار الإسلام ولو كانت مؤقتة ولا يشترط اسلام المقيم
استدلو بالكتاب

الراي الأول هو الراجح

وقت العصمة

الراي الأول

وقت العصمة هي وقت فعل القاتل لا غير

استدلو بالمعقول

الراي الثاني

وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت معا

استدلو بالمعقول

الثاني هو الراجح

زوال العصمة

تزول العصمة بأحد هذه الأمور

1 الرده

2 الزني من المحصن

3 القتل العمد الموجب للقصاص

4 الحرا به

من صور القتل العمد الموجب للقصاص

1 القتل بمحدد

المحدد = ما شق بحدّه فقطع ومار فالحّم او نفذ بدفنه

اتفق الفقهاء ان القتل بمحدد قتل عمد موجب للقصاص واشترط الحنفية ان تكون الاله معده للقتل او تقتل غالبا

لم يشترط المالكية شيء بل اكتفوا بوجود العدوان

2 القتل بالمقتل او بغير المحدد

الراي الأول

لا يجب القصاص في القتل بالمثل الا ان يكون حديدا

استدلوا بالسنة والمقول

الراي الثاني

يجب القصاص في القتل بالمثل

استدلوا بالكتاب والسنة والمقول

الراي الثاني هو الراجح والمختار

اقسام المثل

- 1 مثل يقتل مثله , وفي أي موضع من الجسد , وعلى جميع الناس
- 2 ما لا يقتل مثله في الغالب , لا يقتل في أي موضع , ولا على جميع الناس
- 3 ما يجوز ان يقتل مثله ويجوز ان لا يقتل مثله , وهو متوسط بين الامرين
- 4 ما يقتل اذا ردد , ولا يقتل اذا افرد
- 5 ما يقتل الصغير والمريض , ويجوز الكبير والصحيح
- 6 ما يقتل اذا وقع في المواقع القاتلة
- 7 ما يقتل بقوة الضارب لا بضعفه
- 8 ما يقتل في شدة البرد والحر ولا يقتل مع سكونهما

القتل بالمباشرة

القتل بالمباشرة = ان يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي الى الهلاك
بلا واسطة

اتفق الفقهاء انه موجب للقصاص

القتل بالتسبب

القتل بالتسبب = ان يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي الي الهلاك
بواسطة

اقسام السبب

1 - سبب حسي = اكراه علي القتل

2 - سبب شرعي = شهاده الزور علي القتل

3 - سبب عرفي = تقديم الطعام المسموم

القصاص في القتل بالتسبب

الراي الأول

لا يوجب القصاص

الراي الثاني

يوجب القصاص اذا قصد موت المجني عليه

الثاني هو الراجح

القتل بالترك

القتل بالترك = ان يحبس غيره في مكان ويمنعه من الطعام والشراب حتي يموت

القصاص في القتل بالترك

الراي الأول

هو قتل عمد فيوجب القصاص

استدل بالكتاب والمعقول

الراي الثاني

لا يجب فيه القصاص وفيه التعزير

استدل بالمعقول

القول الأول هو الراجح

وجوب القصاص وشروطه

شروط القتل العمد الموجب للقصاص

شروط القاتل

1 التكليف – البلوغ والعقل

2 ان يكون مختارا

3 ان يكون عالما بتحريم القتل

4 ان يكون القاتل متعمدا القتل

5 ان لا يكون القاتل حريبا

6 ان يكون القتل مباشرا

7 ان يكون القتل قد حدث في دار الإسلام

حكم القصاص من الصبي

من شروط القاتل ان يكون بالغ فلا قصاص علي صغير سواء كان مميز ام لا

استدلو بالسنة والاجماع والمعقول

حكم القصاص من المجنون

اتفق الفقهاء علي عدم وجوب القصاص علي المجنون لعدم ادراكه

استدلو بالسنة والاجماع والمعقول

من لزمه قصاص ثم جن استوفي منه حال جنونه لانه لا يقبل الرجوع

حكم القصاص من المعتوه

العتة = افه توجب خللا في العقل فيصير مختلط العقل بعض كلامه كلام عقلاء

وبعضه كلام مجانين

حكمه يلحق الصبي والمجنون لانه لا قصد له ولا نية

وجوب الديه في مال الصبي والمجنون والمعتوه

الراي الأول

تجب عليهم الديه

استدلو بالاثار والمعقول

الراي الثاني

لا تجب عليهم الديه

استدلو بالسنة

الراي الأول هو الراجح لقوه ما استدلو به وردهم علي الراي الثاني

عمد الصبي والمجنون

اتفق الفقهاء علي ان عمد الصبي والمجنون سواء

اختلف الفقهاء علي عمد الصبي المميز والمجنون الذي يقدر علي التمييز

الراي الأول

ان عمدهم وخطاهم سواء فيترتب عليه ان تجب اليه علي العاقله
استدلو بالسنة والاثر والمعقول

الراي الثاني

ان عمدهم عمد فيترتب عليه ان تجب اليه في مالهم
استدلو بالمعقول

الراي الأول هو الراجح

وجوب الكفاره علي الصبي والمجنون

الراي الأول

تجب الكفاره علي الصبي والمجنون
استدلو بالكتاب والمعقول

الراي الثاني

لا تجب علي الصبي والمجنون كفاره
استدلو بالسنة والمعقول

الراي الأول هو الراجح لان الكفاره اوكد من اليه ولأنها تجب علي قاتل نفسه
وعلي السيد في قتل عبده فكان اولي ان تجب هنا

القصاص من السكران

اتفق الفقهاء على ان القصاص لايجب على السكران غير المتعدي

اختلفو في القصاص من السكران المتعدي

الراي الأول

يقتص منه

استدلو بالكتاب والاثـر والمعقول

الراي الثاني

لا يقتص منه ولاكن تجب عليه الديه فقط

استدلو بالمعقول

الراي الثالث

لاقصاص ولا ديه

استدلو بالكتاب والسـنه والاثـر

الراي الأول هو الراجـح لقوه ما استدلو به

الأكراه

الأكراه = حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد فيقدم مع عدم الرضا ليرفع ما هو اضر

اقسام الأكراه

- 1 - الأكراه غير الملجئ , مثل الأكراه بالحبس
- 2 - الأكراه الملجئ , مثل ان يخاف فيه تلف النفس او عضو من الأعضاء

اختلف الفقهاء على من تقع عقوبه الأكراه الملجئ

الراي الأول

يقع القصاص على القاتل والمكره معا
استدلو بالكتاب والمعقول

الراي الثاني

لا قصاص عليهما
استدلو بالمعقول

الراي الثالث

القصاص على المكره الامر وليس على من وقع عليه الأكراه
استدلو بالسنة والمعقول

الراي الرابع

القصاص على المكره المباشر للقتل

استدلو بالكتاب والمعقول

الراجح هو الراي الأول لقوه ما استدلو به ولانهما بمثابة الشريكين الأول بقصده الكامل والثاني بمباشره القتل فعلا, وسدا لذرائع الفساد والعدوان

شروط المقتول

شرط القصاص في المقتول ان يكون مكافئ لدم القاتل

قتل المسلم بالذمي

اتفق الفقهاء على ان اذا قتل الذمي ذميا ثم اسلم القاتل فانه يقتل قصاصا

اختلف الفقهاء في قتل المسلم بالذمي

الراي الأول

المسلم لا يقتل بالذمي

استدلو بالكتاب والسنة والمعقول

الراي الثاني

المسلم يقتل بالذمي

استدلو بالكتاب والسنة والمعقول

الراي الثالث

المسلم يقتل بالذمي ان قتله غيلة
قتل الغيله = هو القتل المتعمد علي حين غرة
ستدلو بادلہ الراي الأول علي عدم الاقتصاص من المسلم اذا قتل بغير غيلة
واستدلو في رايهم بقتل المسلم اذا قتله غيلة بالكتاب والاثار

سبب الاختلاف هو تعارض الاثار مع القياس

الراي الرابع الراي الثاني

قتل الاثني بالذکر

اختلف الفقهاء علي اربعة اقوال

الراي الأول

يقتل الذکر بالاثني ولا يجب مع القصاص شيء

استدلو بالكتاب والسنة والمعقول

الراي الثاني

لا يقتل الذکر بالاثني الا ان يؤخذ منها نصف الدية ثم يقتل بها

استدلو بالكتاب والاثار والمعقول

الراي الثالث

لا يقتل الرجل بالمرأه وانما يجب عليه الدية
استدلو بالكتاب

الراي الرابع

يقتل الرجل بالمرأه الا انه اذا قتل زوجته لايجب القصاص وتجب الدية
استدلو علي قتل الرجل بالمرأه غير زوجته بما استدل به أصحاب الراي الأول
استدلو علي عدم قتل الرجل بزوجه بالمعقول

الراي الأول هو الراجح لقوه ما استدلو به ولان حكمه التشريع تقتضي المساواه
بين الرجل والمرأه في القصاص